

1500430-33.2020.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CPP.CONFIABILIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO INVÁLIDO. IMPRESTÁVEL PARA SERVIR DE LASTRO PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500430-33.2020.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500430-33.2020.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2315302/2020 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Fernando Pangaldi

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAPHAELLO ALONSO GOMES CAVALCANTI

Vistos.

LUIZ FERNANDO PANGALDI, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de duas ou mais pessoas,) V (mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal, porque, segundo a denúncia: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de setembro de 2020, por volta de 00h00min, na Rua dos Gelly 84, Bairro Vivaldini, nesta Cidade e Comarca de Conchal LUIZ FERNANDO PANGALDI, qualificado às fls. , agindo conjuntamente e com unidade de designios com outros dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca (faca) e mantendo a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, subtraiu, para proveito comum, dois televisores de Marca Tochiba, Phillips, um patinete de marca LG, um forno microondas de de marca LG, calçados do modelo tênis, marca OKER e um veículo I/AUDI

A3 2.0T FSI, placas AUD8884, cor: preta, modelo e ano 2007, todos pertencentes à vítima IVANILDO JOSÉ DA CUNHA CLARO.

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2022 (fls. 79/80), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 100/119).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público, em sede de alegações finais, pleiteou a condenação do acusado nos termos da exordial acusatória.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional.

Preliminarmente, ressalto que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial pela vítima, fls. 10 e 16/19, foi realizado conforme procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mais, o reconhecimento do réu como autor dos fatos foi reafirmado em juízo, corroborado ainda com as demais provas colhidas na fase judicial.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO.

INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CPP.CONFIABILIDADE DO ATO.

RECONHECIMENTO INVÁLIDO. IMPRESTÁVEL PARA SERVIR DE LASTRO PARA A CONDENAÇÃO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório" (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça se alinharam à compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 4. In casu, foram exibidas às vítimas fotos do álbum da delegacia, tendo ambos identificado o paciente por meio fotográfico, entre as diversas outras fotografias apresentadas. Não obstante, no reconhecimento pessoal feito posteriormente, foi apresentada unicamente a pessoa do ora paciente, sem a exposição de outros indivíduos com características semelhantes, o que compromete a confiabilidade do ato e revela a inobservância das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal.

5. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo".

6. Agravo regimental desprovido

No mais, não há nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva da denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pela Portaria (fls. 05), Boletins de ocorrência (fls. 06/08 e 20/22), Auto de reconhecimento fotográfico (fls. 09 e 16/19), auto de exibição e apreensão (fls. 24), laudo pericial (fls. 71/72), relatório investigativo (fls. 10) e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou inconteste.

A vítima, Ivanildo José da Cunha Claro, ouvida em solo policial, disse: "Informa que por volta da meia noite estava em sua residência dormindo quando foi acordado com uma facada na perna esquerda ,por três indivíduos desconhecidos, com capuz e armados de faca que anunciaram o roubo ,mandando que o declarante ficasse quieta,

sendo certo que amarraram suas pernas e mãos, colocando o declarante no sofá, onde permaneceu durante uma hora e meia, onde depois, foi desamarrado e levado ao quarto, onde ficou por mais uma hora e meia, sendo que um dos indivíduos foi até o quarto. Que um dos indivíduos informou que era para o declarante ficar mais um 40 minutos ali, pois os mesmos já estariam indo embora. Informa o declarante que assim que escutou o seu veículo deixando a residência o mesmo pulou a janela do quarto e foi procurar ajuda, pois estava com a perna sangrando, foi até a casa de sua ex-esposa que mora vizinha dele e ligou para a polícia, que compareceu no local e tomou as providências. Que restou com ferimentos leves na região da perna. Que seu veículo Audi, bem como alguns pertences como videogame, TVs foram levados também (relacionados no histórico da ocorrência); Posteriormente soube de um roubo a residência na cidade de Mogi Guaçu, ocorrido no dia seguinte. Ao verificar a fotografia do indivíduo, não teve dúvidas que se tratava de um dos indivíduos, conforme auto de reconhecimento já elaborado, estando inclusive, o indivíduo trajando um calçado subtraído de sua casa." (sic)

Ouvida em juízo, afirmou que três indivíduos ingressaram na sua casa e lá permaneceram por cerca de três horas. Que foi amarrado. Que estava dormindo e lhe deram uma facada, tendo tomado quatro pontos na perna. Que reconheceu o réu por foto por sua estatura e compleição física e ele se encontrava utilizando o tênis que havia lhe roubado. Que era um tênis difícil de conseguir e tinha uma marquinha que ele raspou. Que o tênis era de numeração 40. Que apenas recuperou um patinete, mas não os demais itens. Que teve prejuízo de mais de dez mil reais.

A testemunha e guarda municipal Mauricio Aparecido Viola, ouvido em solo policial, disse: "recebeu denúncias, que estava circulando na rede social WhatsApp, o hoverboard (patinete eletrônico) na cor preta com as mesmas características do aparelho subtraído no RDO 1177/2020, delpol Conchal; Que diante dessas informações, o escrivão que subscreve este Boletim de Ocorrência se deslocou até a residência onde anunciava a venda do produto; Que no local dos fatos, fomos recebidos pela curadora Adriana, e de imediato franqueou a entrada na residência onde estava seu filho menor de idade Luis Henrique; Que o menor narrou que transitava pela rua dos Roncato, quando vislumbrou um indivíduo transitando com o tal aparelho eletrônico (hoverboard); Que ficou interessado no produto e o indivíduo informou que venderia por R\$ 30,00 (trinta reais); Que pediu o tal dinheiro para sua mãe, com a desculpa que iria comprar lanches para comer; Que então adquiriu o aparelho e começou a brincar; Que no dia seguinte, o aparelho descarregou a bateria e então decidiu anunciar nas redes sociais pelo valor de R\$ 200,00; Que não sabia que o produto era roubado; Que diante dos fatos, acompanhamos o menor até esta delegacia para providências de polícia judiciária." (sic).

Ouvido em juízo, confirmou a mesma versão. Pelo que se recorda o adolescente não teria indicado características do indivíduo que lhe vendeu o patinete.

A testemunha e guarda municipal Henrique Girão de Souza, ouvido em solo policial, disse: "Que estava em seus afazeres na delegacia de Polícia de Conchal, quando o Guarda Municipal Mauricio narrou que recebeu denúncias, que estava circulando na rede social WhatsApp, o hoverboard (patinete eletrônico) na cor preta com as mesmas características do aparelho subtraído no RDO 1177/2020, delpol Conchal; Que diante dessas informações, o escrivão que subscreve este Boletim de Ocorrência se deslocou até a residência onde anunciava a venda do produto; Que no local dos fatos, fomos recebidos pela curadora Adriana, e de imediato franqueou a entrada na residência onde estava seu filho menor de idade Luis Henrique; Que o menor narrou que transitava pela rua dos Roncato, quando vislumbrou um indivíduo transitando com o tal aparelho eletrônico (hoverboard); Que ficou interessado no produto e o indivíduo informou que venderia por R\$ 30,00 (trinta reais); Que pediu o tal dinheiro para sua mãe, com a desculpa que iria comprar lanches para comer; Que então adquiriu o aparelho e começou a brincar; Que no dia seguinte, o aparelho descarregou a bateria e então decidiu anunciar nas redes sociais pelo valor de R\$ 200,00; Que não sabia que o produto era roubado; Que diante dos fatos, acompanhamos o menor até esta delegacia para providências de polícia judiciária." (sic).

A testemunha Eric, investigador de Polícia, afirmou que a vítima registrou boletim de ocorrência e, no dia seguinte ao roubo Guardas Municipais foram avisados da

venda do patinete roubado. Que foram até o local e um adolescente lhes afirmou ter adquirido o bem de um terceiro. Que posteriormente aos fatos a vítima visualizou a fotografia de um indivíduo preso e o reconheceu como sendo um dos indivíduos que lhe roubaram. Que ele ainda utilizava o tênis roubado. Que as circunstâncias da nova prisão do réu foram bem similares as do roubo da vítima destes autos. A testemunha Luis Henrique da Silva Santos, ouvido em solo policial, disse: "Informa que estava na rua dos Roncato, quando de frente a escola avistou um indivíduo pardo, com uma tatuagem de palhaço no braço esquerdo, andando com um Hoverboard (patinete eletrônico); Que ficou interessado pelo aparelho e foi perguntar ao indivíduo aonde havia comprado aquele produto; Que o indivíduo informou que havia comprado para sua enteada, porém poderia vender ao jovem pela bagatela de R\$ 30,00; Que de imediato foi para sua casa e pediu os R\$ 30,00 reais para sua mãe com a desculpa que iria comprar lanche; Que sua mãe lhe deu o dinheiro e adquiriu o aparelho; Que no dia seguinte, após brincar com o hoverboard, o aparelho descarregou e como estava sem bateria, anunciou no aplicativo Whatsapp, no valor de R\$ 200,00, pois pesquisou pela internet e notou que o aparelho era vendido por R\$ 1000,00 (mil reais). Que não sabia que este produto era de origem ilícita, e que não possui a nota fiscal do aparelho."(sic).

O réu, em solo policial, disse: "que a respeito do roubo a residência, onde foi subtraído um veículo Audi, bem como diversos aparelhos eletrônicos da residência, ao qual o declarante está sendo relacionado como um dos autores, este informa desconhecer tais fatos e que não tem relação alguma com o ocorrido. Que encontra-se preso atualmente em razão de outro roubo praticado, mas que não esse, ora apurado neste Inquérito Policial; Portanto, como já dito, afirma não ter envolvimento com tais fatos aqui narrados. " (sic)

Em seu interrogatório em juízo, permaneceu em silêncio.

A versão do réu apresentada na delegacia restou isolada nos autos.

A vítima descreveu pormenorizadamente toda a dinâmica dos fatos, inclusive, apontou no reconhecimento fotográfico que o réu utilizava um tênis subtraído de sua casa. Em Juízo, apesar de não conseguir reconhecê-lo, trata-se de circunstância que não desabona o reconhecimento realizado naquela oportunidade, uma vez que já passaram mais de dois anos e por ele bem ressaltado que o reconhecimento fora certo pela estatura do réu e por se encontrar com seu tênis, o qual, apresentada foto em audiência de instrução, fora novamente preciso em reconhecer como seu, em virtude de marcas que possuía.

Ainda, o reconhecimento da fase inquisitiva fora reafirmado pela testemunha Eric, o qual indicou que a vítima reconheceu o réu naquela oportunidade sem sombra de dúvidas como sendo um dos autores do delito.

O réu, por sua vez, não apresentou qualquer justificativa para se encontrar utilizando o tênis roubado da vítima dias anteriores. Não afirmou onde o adquirira ou quem lhe dera, tudo a corroborar o depoimento e reconhecimento realizado pela vítima. Ademais, fora preso dias depois pela prática do mesmo delito em circunstâncias idênticas.

Nesse contexto, destaca-se o valor da palavra das vítimas no delito de roubo, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade.

A vítima não conhecia o réu, não havendo início de prova que indique que nutria inimizade ou desentendimento contra o réu, ou tivesse sido influenciado por outro motivo que não o de dizer a verdade, assim como ausente contraindício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato, que se apresenta claro, coeso e em conformidade com os demais elementos de convicção. Nesse contexto em que o crime foi cometido sem a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais que essa tem como único interesse apontar o verdadeiro culpado pela infração penal e não incriminar gratuitamente alguém.

Nesse sentido:

Roubo majorado - Art. 157, §2º, I, II e V, na forma do art. 70, ambos do CP - Absolvição - Impossível - Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Robusto conjunto probatório - Reconhecimentos seguros e convictos - Vítima viu os agentes sem capuz - Inviável reduzir as basilares - Conduta social negativa dos

agentes e consequências do delito - Inatendível reconhecer a confissão de LUCAS, pois parcial - Pena e regime mantidos - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0006990-55.2016.8.26.0322; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lins - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - Pleito de absolvição ou desclassificação para crime de furto - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - Palavras da vítima às quais se confere relevo probatório - Palavra isolada do réu - Simulação de arma que caracteriza a grave ameaça - Condenação mantida - Pena bem dosada, considerando as circunstâncias fáticas que envolvem o caso - Regime intermediário adequado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a violência e grave ameaça - Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0000508-43.2016.8.26.0338; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mairiporã - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

No mais, presente, a majorante prevista no inciso II do artigo 157, do Código Penal, vez que a vítima é precisa em indicar a participação de pelo menos três indivíduos na empreitada delitiva. Presente ainda a majorante prevista no inciso V do mesmo artigo, pois a vítima foi amedrontada a permanecer com sua liberdade restrita, por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, conforme prova oral produzida em juízo.

Comprovada, ainda, a majorante prevista no § 2º, inciso VII, do mesmo dispositivo legal, porquanto a prova vocal fora precisa comprovar seu emprego.

Destarte, à luz dos elementos carreados aos autos, restou amplamente caracterizado os delito de roubo majorado imputado ao acusado, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de duas ou mais pessoas,) V (mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase, verifico que há três causas de aumento no crime de roubo, sendo perfeitamente possível considerar duas delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, reservando a outra para majorar a pena na terceira fase - conforme pacificado pelo c STJ. Assim, desloco a circunstância do concurso de pessoas e a restrição de liberdade da vítima para a primeira fase para agravar a pena base, nas circunstâncias do crime. A culpabilidade igualmente é exacerbada, uma vez que os autores chegaram a desferir uma facada na vítima desnecessariamente. As demais circunstâncias são neutras e inerentes ao tipo legal. Assim, majoro a pena-base na fração de 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar, de modo que mantenho a pena provisória de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. De outra parte, tendo sido considerado o concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima na primeira fase, conforme fundamentação supra, verifico que subsiste a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, Código Penal.

No mais é evidente, portanto, que o réu junto com outros indivíduos, utilizou-se de arma branca para ameaçar a vítima, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Por essa razão, majoro a reprimenda em 1/3, tornando definitiva a pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

O dia multa valerá no mínimo legal.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, ante o quantum de pena aplicada e por ser crime praticado com grave ameaça à pessoa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente demanda com o fito de CONDENAR o réu LUIZ FERNANDO PANGALDI, incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II (concurso de duas ou mais pessoas,) V (mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, no mínimo legal.

O réu respondeu ao presente feito em liberdade, de forma que defiro-lhe o direito de assim recorrer.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Não há que se falara em reparação de danos à vítima, uma vez que não fora requerido expressamente, tampouco objeto de contraditório (CPP, art. 387, IV).

Ao defensor nomeado, se o caso, arbitro honorários advocatícios, no valor da tabela da DPE, devendo ser expedida a certidão, com celeridade.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Conchal, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA